

สำเนาฉบับ

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้

ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ต้องไม่กระทำการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทำการหรือละเว้น กระทำการใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้หรือของป่านอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนด หากมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย

๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนั้นและที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว

๓. ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมาย เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน สำหรับกรณีพื้นที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นแนวเขตให้ชัดเจน และต้องจัดทำป้ายถาวร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เห็นได้ชัดเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “กรมป่าไม้ อนุญาตให้การใช้ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาถ่อน และป่าคลองบ่อม ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา แห่งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทาง และแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนกว่าจะหมดความจำเป็น” ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับประกาศ

๔. ต้องใช้พื้นที่ตามประกาศและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือกิจการอื่นมิได้

หากมีความประสงค์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือมีแผนจะดำเนินกิจการใด ๆ เพิ่มเติม ในพื้นที่ที่ประกาศ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมทราบ และให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน

๕. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้ ในวัน และเวลาราชการ และผู้ใช้พื้นที่ต้องเป็นผู้นำตรวจ หากผู้ใช้พื้นที่ไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

๖. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพื้นที่ที่ประกาศ ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการดำเนินการฟื้นฟู ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ให้กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด

กรณี ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น ให้ผู้ใช้พื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมหลักฐานยืนยันการแจ้งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใด และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรระงับ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย

๓. ต้องดำเนินการเอง ในกรณีที่จำเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น

๔. ในกรณีที่กรมมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่ต้องยินยอม ให้ยกเลิกการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ ผู้ใช้พื้นที่ทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และผู้ใช้พื้นที่ต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ ที่ประกาศให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่กรมระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว นั้น หรือมอบให้กรมดูแลต่อไป

๕. เมื่อครบกำหนดอายุการให้ใช้พื้นที่ตามประกาศฉบับนี้หรือถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ ที่ประกาศ ให้ผู้ใช้พื้นที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่

๑๐. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้ประกาศเกินกว่า ๓ ปี จะถือว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หากยังมีความจำเป็นที่จะให้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย

๑๑. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับประกาศ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ใช้พื้นที่ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และให้ขยายระยะเวลา ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจากนั้นให้รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นประจำทุกปีในตลอดระยะเวลาที่ใช้พื้นที่

๑๒. ให้ผู้ใช้พื้นที่จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือบออื่น ๆ

๑๓. กรณีการดำเนินการตามโครงการที่ใช้พื้นที่ไม่เต็มจำนวนพื้นที่ที่ให้ใช้ หรือเมื่อได้ตรวจสอบ แล้วเห็นว่า มีพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป ผู้ใช้พื้นที่ต้องคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมทันที

๑๔. หากเกิดปัญหาการร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ใช้พื้นที่ ผู้ใช้พื้นที่ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันที และหากตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย อย่างร้ายแรง ให้พักใช้การใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๕. ผู้ใช้พื้นที่ควรให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตามสมควรแก่กรณี บำรุงดูแลรักษา สภาพป่า ป้องกันและควบคุมไฟป่าในบริเวณที่ได้ประกาศ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามความเหมาะสม

๑๖. ผู้ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ได้พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด

๑๗. ผู้ใช้พื้นที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘. หากกรมหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไข แล้วพบว่าผู้ในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการอนุญาต และไม่พิจารณาการอนุญาตในครั้งต่อไป

๑๙. หากผู้ในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศจนเกิดความเสียหายขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ในพื้นที่ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด อธิบดีอาจสั่งพักการให้ใช้พื้นที่หรืออธิบดีโดยคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สั่งยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่เสียก็ได้ โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องเรียก ค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ก็ได้

๒๐. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)

ผู้อนุญาต

รองอธิบดี-ปฏิบัติราชการแทน)

อธิบดีกรมป่าไม้

(ลงชื่อ).....

ผู้เขตพื้นที่

(.....)

(นายสุธีรัตน์ จันทร์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

(นายประยุทธ เสียวิน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ท.ก.บ. ๖๘
พิมพ์
ตรวจ